

**Відокремлений структурний підрозділ
«Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка»**

ПОГОДЖЕНО

на засіданні комітету первинної профспілкової організації працівників та студентів відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Протокол № _____ від _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Протокол № _____ від _____

ПОЛОЖЕННЯ

**про порядок подання та розгляду скарг при конкурсному відборі
на посаду директора відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченка»**

I. Загальні положення

1. Положення про порядок подання та розгляду скарг при конкурсному відборі на посаду директора відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (далі – Положення) визначає механізм та умови розгляду скарг при проведенні конкурсного відбору на посаду директора відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (далі – фаховий коледж).

2. Положення розроблене відповідно до Положення про конкурсний відбір на посаду директора фахового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, схваленого Вченою радою Університету 16.06.2025 року (протокол № 13) і затвердженого наказом ректора Університету № 547-32 від 16.06.2025 року (далі - Положення про конкурсний відбір).

3. Положення і зміни та доповнення до нього розробляється організаційним комітетом з проведення конкурсного відбору на посаду

директора фахового коледжу (далі - організаційний комітет) і затверджується педагогічною радою фахового коледжу за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації фахового коледжу.

4. Скаргою при конкурсному відборі на посаду директора фахового коледжу вважається письмова заява (звернення) скаржника, в якій міститься інформація щодо порушення законодавства України та нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу, і вимога забезпечити реалізацію, захист та поновлення порушених прав кандидатів на цю посаду, членів організаційного комітету, виборчої комісії з проведення конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу (далі - виборча комісія), громадських спостерігачів і спостерігачів від кандидатів на посаду директора фахового коледжу, представників ЗМІ, осіб, які беруть участь у рейтинговому голосуванні конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу (далі – виборці) та інших учасників.

II. Суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження

1. Суб'єктом звернення зі скаргою або суб'єктом оскарження може бути:

- кандидат на посаду директора фахового коледжу;
- спостерігач від кандидата на посаду директора фахового коледжу;
- спостерігач від громадської організації (громадський спостерігач);
- виборець.

2. Оргкомітет та представники ЗМІ не наділені правом звернення зі скаргою щодо порушення при проведенні конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу та наділяються статусом суб'єкта оскарження.

III. Суб'єкти розгляду скарг

1. Скарги розглядаються організаційним комітетом та виборчою комісією в порядку, встановленому цим Положенням.

2. Суб'єктом розгляду скарг є організаційний комітет та виборча комісія відповідно до пункту 1 розділу третього цього Положення.

3. Суб'єкти звернення зі скаргою при проведенні конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу можуть оскаржити до організаційного комітету рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження.

4. Суб'єкти звернення зі скаргою при проведенні рейтингового голосування конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу можуть оскаржити у виборчій комісії рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії або її члена.

5. Суб'єкти звернення зі скаргою можуть оскаржити до виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність, що мали місце під час проведення рейтингового

голосування, у тому числі щодо порушень, які мали місце під час процедури таємного рейтингового голосування, таких суб'єктів оскарження:

- кандидата на посаду директора фахового коледжу;
- спостерігача від кандидата на посаду директора фахового коледжу;
- громадського спостерігача;
- виборця.

IV. Строки подання скарг

1. Скарга подається в такі строки:

- не пізніше 22.00 години дня, який передує дню рейтингового голосування – щодо подій, які сталися до дня рейтингового голосування;
- не пізніше закінчення рейтингового голосування – щодо подій, які сталися в день рейтингового голосування до його закінчення;
- не пізніше однієї години з моменту закінчення підрахунку голосів – щодо подій, які сталися під час підрахунку голосів.

2. Строки, визначені пунктом 1 розділу п'ятого цього Положення не можуть бути змінені незалежно від важливості причини їх недотримання.

3. Моментом подання скарги вважається час фактичної реєстрації скарги головою, заступником або секретарем організаційного комітету чи виборчої комісії в журналі реєстрації скарг за формою згідно з додаток 1 до цього Положення.

4. При реєстрації скарги обов'язково зазначається перелік документів (їх назва) та інших доказів, які суб'єкт звернення додає до скарги, із зазначенням кількості сторінок кожного письмового (друкованого) документа (доказу).

5. На копії скарги, яка залишається в суб'єкта звернення, зазначається дата та час, коли скарга зареєстрована. Відмова суб'єкта розгляду скарг від реєстрації письмової скарги не допускається.

6. Подання (направлення) скарги поштою (у тому числі електронною), факсом, кур'єром, службами доставки, іншим способом або іншою особою за довіреністю (дорученням) тощо - не допускається.

7. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає за будь яких обставин.

8. Адреса та місце подання скарги:

- до організаційного комітету: _____
- до виборчої комісії: _____

V. Вимоги до форми і змісту скарги

1. Невідкладно після надходження письмової скарги організаційний комітет або виборча комісія перевіряє дотримання суб'єктом звернення зі

скаргою вимог щодо змісту скарги.

2. Скарга повинна містити:

- найменування суб'єкта розгляду скарги, до якого подається скарга;
- прізвище, ім'я, по батькові або найменування суб'єкта оскарження;
- прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта звернення зі скаргою, фактичну адресу місця його проживання та місця реєстрації, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти;
- виклад обставин із зазначенням доказів, якими суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;
- чітко сформульовані вимоги, ухвалення яких вимагається від суб'єкта розгляду скарги;
- перелік документів і матеріалів, що додаються;
- підпис суб'єкта звернення зі скаргою із зазначенням дати та часу звернення.

3. До скарги додаються докази, зазначені у скарзі, та копії всіх документів. При цьому письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій в установленому порядку копії.

4. Скарга, оформлена без дотримання вимог цього Положення, повертається суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду (суб'єкту оскарження особисто або з допомогою поштового зв'язку) не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації скарги.

VI. Процедура розгляду і строки розгляду скарг

1. Скарга, оформлена з дотриманням вимог пунктів 2 і 3 розділу п'ятого цього Положення, розглядається організаційним комітетом або виборчою комісією на своєму засіданні не більше двох робочих днів (не рахуючи вихідні та святкові дні) з дня її реєстрації.

2. Спеціальні строки розгляду скарги:

- скарга, що стосується порушення, яке мало місце під час таємного рейтингового голосування, подана до виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення рейтингового голосування до підрахунку голосів;
- скарга, що стосується порушення під час підрахунку голосів та встановлення результатів рейтингового голосування, розглядається виборчою комісією негайно, після закінчення.

VII. Рішення за результатами розгляду скарг

1. У разі, якщо письмову скаргу подано належним суб'єктом звернення зі скаргою до належного суб'єкта розгляду такої скарги в установлені Положенням строки, організаційний комітет або виборча комісія приймає скаргу до розгляду та приймає рішення.

2. Рішення про задоволення скарги організаційний комітет або виборча комісія приймає тільки в разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта оскарження не відповідають встановленому порядку проведення конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу.

3. Організаційний комітет або виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо:

- оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб'єкта оскарження вчинені відповідно до нормативних актів, що регулюють організацію та порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу в межах передбачених повноважень суб'єктів оскарження і не порушують права суб'єкта звернення зі скаргою;

- суб'єктом звернення зі скаргою не доведено порушення суб'єктом оскарження нормативних актів, що регулюють організацію та порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу, а наявних у матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту суб'єктом розгляду скарги;

- на момент розгляду скарги суб'єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення тощо, які є предметом оскарження, або іншим способом усунуто порушення чи поновлено права суб'єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог нормативних актів, що регулюють організацію та порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора фахового коледжу (відсутність предмета оскарження).

4. Рішення організаційного комітету або виборчої комісії за результатом розгляду скарги видається під підпис особисто суб'єкту звернення зі скаргою на наступний робочий день з дня прийняття рішення.

Голова організаційного комітету

(підпис)

(ім'я, прізвище)